III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

3685 *Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.- Resolución de 7 de octubre de 2026, por la que se procede a la designación de los miembros del comité clínico para la interrupción voluntaria del embarazo de este Complejo Hospitalario.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Sanidad, de 30 de junio de 2010, por la que se crean en la Comunidad Autónoma de Canarias, los comités clínicos del artículo 15.c) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOC n.º 130, de 5.7.2010), se dispone la creación de los comités clínicos del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias, con el ámbito de actuación territorial delimitado en dicha Orden, estableciendo su artículo 2.2 que los miembros de los citados comités serán designados por el Director Gerente de cada Hospital.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Sanidad, de 30 de junio de 2010, por la que se designan miembros de los comités clínicos del artículo 15.c) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 130, de 5.7.2010), se procede, por una vez y por razones de urgencia, a la avocación de la competencia delegada para la designación de los miembros de los referidos comités clínicos, designándose los miembros de los comités clínicos del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias.

Tercero.- Con motivo de diferentes causas de cese en la condición de miembros del comité clínico del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil designados por la anterior Orden, procede la designación de nuevos miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Sanidad, de 30 de junio de 2010, mencionada en el antecedente de hecho primero de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 15.c) in fine de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, señala como una causa excepcional de interrupción del embarazo por causas médicas cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico que deberá confirmar un comité clínico.

II. El artículo 16 de la citada Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, dispone que el comité clínico estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra, pudiendo la mujer elegir uno de estos especialistas. Ninguno de los miembros del comité

podrá formar parte del Registro de objetores de interrupción voluntaria del embarazo ni haber formado parte en los últimos tres años.

Según el citado artículo, en cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los miembros titulares y suplentes, designados por las autoridades sanitarias competentes, lo serán por un plazo no inferior a un año, debiendo hacerse pública en los diarios oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.

III. El Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, regula la naturaleza y composición del comité clínico, así como el procedimiento de actuación y régimen de funcionamiento.

En su artículo 2.2 prevé que en cada Comunidad Autónoma exista, en la red sanitaria pública, un comité clínico, pudiendo existir otros, en otros centros de dicha red sanitaria, a decisión de la Comunidad en base a criterios relacionados con la población, el número de especialistas ejercientes en su ámbito territorial, la óptima calidad asistencial de las intervenciones u otros criterios similares.

Por su parte, el artículo 2.3 establece que la designación se publicará en el diario oficial de la Comunidad Autónoma y comprenderá a los miembros titulares del comité y, al menos, un suplente de cada uno de ellos.

IV. Mediante Orden de la Consejería de Sanidad, de 30 de junio de 2010, se crean en la Comunidad Autónoma de Canarias, los comités clínicos del artículo 15.c) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con la creación de los comités clínicos del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias, cuyo artículo 2.2 delega la competencia para la designación de sus miembros a la Dirección Gerencia de cada hospital. A su vez, dicho artículo establece que la condición de miembro tendrá una duración de un año, sin perjuicio de las posibles prórrogas.

La meritada Orden regula la composición del comité y establece el procedimiento que ha de seguirse en los supuestos en los que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico a fin de que el comité clínico que corresponda emita el dictamen que confirme o no el primer diagnóstico en el feto de enfermedad extremadamente grave y no susceptible de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los acontecimientos científicos actuales.

V. Por último, la Instrucción n.º 12/2025, del Director del Servicio Canario de la Salud, relativa a la prestación de interrupción voluntaria de embarazo en el Servicio Canario de la Salud, en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, establece los criterios comunes a los que deberán ajustarse las direcciones de las áreas de salud, las direcciones gerencias de los hospitales, las gerencias de servicios sanitarios y las gerencias de atención primaria, con el fin de garantizar que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Comunidad Autónoma de Canarias se lleve a cabo de manera uniforme en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2010, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, y en su

normativa de desarrollo, dejando sin efecto la Instrucción n.º 11/2023, de 20 de junio, de la Directora del Servicio Canario de la Salud.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E:

Único.- Designar como miembros del comité clínico para la interrupción voluntaria del embarazo del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.c) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, a los siguientes especialistas:

Especialistas en Ginecología y Obstetricia:

Titulares:

- Dña. Alicia Inmaculada Martín Martínez.
- Dña. Raquel García Rodríguez.

Suplentes:

- D. Manuel Cazorla Betancor.
- D. Javier Segura González.

Especialistas en Pediatría:

Titular:

- Dña. Sade Pérez López.

Suplente:

- Dña. Ana María de Nicolás Carro.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo que territorialmente correspondan, en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o bien, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del Servicio Canario de la Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la citada publicación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de cualquier recurso que se estime procedente interponer. En caso de interponer recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta que el mismo sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2026.- El Director Gerente, José Javier Blanco López.